



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 262

ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน

- - -

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ฯ ครั้งที่ 4/2534 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2534 และครั้งที่ 4/2535 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 262 ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป

¹⁾ ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 176 ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน

(2) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 189 ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(3) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 286 ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(4) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 304 ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กพผ. ฉบับที่ 447

ใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2568

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

- (1) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (2) “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (3) “ท้องที่” หมายความว่า
 - (ก) จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือ
 - (ข) ท้องที่ตาม que ผู้ว่าการกำหนด โดยรวมหลายจังหวัดเข้าเป็น

ท้องที่เดียวกันหรือโดยแยกจังหวัดเดียวกันเป็นหลายท้องที่

2) ข้อ 5 พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้ว่าการกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ พนักงานไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน

- (1) กฟผ. ได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
 - (2) มีเคหสถานของตนเองหรือของสามีหรือภริยา ที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงานประจำ
 - (3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในท้องที่ที่พนักงานนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้าเป็นพนักงานใหม่
 - (4) กรณีอื่น ๆ ตามที่¹⁾ผู้ว่าการกำหนด
- อัตราค่าเช่าบ้าน ให้ผู้ว่าการเป็นผู้กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

ข้อ 6 พนักงานผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ณ ท้องที่ใด และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพราะเหตุที่มีเคหสถานตามข้อ 5 (2) แม้พนักงานนั้นได้โอนกรรมสิทธิ์ในเคหสถานนั้นไป ก็ไม่ทำให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านในระหว่างปฏิบัติงานในท้องที่นั้น เว้นแต่การโอนกรรมสิทธิ์ในเคหสถานที่เป็นไปโดยผลของกฎหมายซึ่งบังคับให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตกเป็นของรัฐ

ข้อ 7 ในกรณีที่ทั้งสามีและภริยาเป็นพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจำในท้องที่เดียวกันและต่างมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่นั้นตามข้อบังคับนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสูงกว่า ถ้ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่ากันให้เบิกจ่ายให้แก่สามี

พนักงานผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับนี้ มีสามีหรือภริยาเป็นข้าราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐบาลหรืออื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ถ้าสามีหรือภริยาของพนักงานนั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ กฟผ. หรือทางราชการ หรือรัฐบาลหรืออื่น จัดให้ในท้องที่เดียวกัน พนักงานผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับนี้

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549 ใช้บังคับ 31 ตุลาคม 2549

²⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 447

ใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2568

ข้อ 8 พนักงานผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่งพักงาน หรือมีกรณีอื่นใด อันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านด้วย เมื่อกรณีถึงที่สุดถ้าปรากฏว่า พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านี้สำหรับเดือนใดให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านสำหรับเดือนนั้นตามข้อบังคับนี้

ข้อ 9 ให้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่พนักงานผู้นั้นได้เข้าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่กำหนดในคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจำต่างสำนักงาน และให้สิ้นสุดลงใน วันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับนี้ หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่ ¹⁾ผู้ว่าการ กำหนด

ข้อ 10 ในกรณีที่พนักงานซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง และต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจำในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับนี้ ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกแทนค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของพนักงานผู้นั้นไม่อาจติดตามพนักงานไปได้ และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป โดยขออนุมัติต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ ผู้ว่าการมอบหมาย

²⁾ ข้อ 11 ในกรณีที่พนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับนี้ ได้เช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ ในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงานประจำ เพื่อใช้เป็น ที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือ ค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้ว่าการกำหนด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระ เงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่เพียงหลังเดียวในท้องที่นั้น

(2) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้กับ กฟผ. สถาบันการเงิน ส่วนราชการ หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด

(3) จำนวนเงินและระยะเวลาที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต้องไม่เกินกว่าวงเงิน และระยะเวลาที่คงเหลือในการผ่อนชำระเงินกู้ตามสัญญาที่ทำฉบับแรก

ข้อ 12 พนักงานผู้ใดจงใจหรือเจตนาใช้สิทธิหรือพยายามจะใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้ โดยมีขอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจถูกตัดสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน ตลอดไปตามข้อบังคับนี้ และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยอีกด้วย

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549 ใช้บังคับ 31 ตุลาคม 2549

²⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 447

ใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2568

